

जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन

प्रश्न 1. क्या जानकारी मांगी जा सकती है?

उत्तर:- “सूचना” से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।

प्रश्न 2. आवेदन कैसे करें?

उत्तर:- जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध। - कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए -

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी।

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी या राज्य सहायक जनसूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा: परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

[जन.सू.अधि. हेतु आवेदन पत्र का नमूना]

प्रश्न 3. सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर:- धारा 5 की उपधारा(2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा(3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा: परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रश्न 4. कितनी अतिरिक्त फीस की मांग की जा सकती है और किस उद्देश्य से?

उत्तर:- धारा 6(1) के तहत आवेदन जमा करने पर आवेदक को रुपये का भुगतान करना चाहिए। 10/- (दस रुपये) चालान, नगद राशि, गैर न्यायिक स्टाम्प, ई-स्टाम्प, मनीआर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में।

अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी:-

(एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई है।

(दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं है परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100/- (रुपये एक सौ केवल) के खर्च की निःशुल्क दी जा सकती है, किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

(तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100/- (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है, तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन (निरीक्षण) करने का निवेदन किया जायेगा।

पहले घंटे के लिए निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन पहले एक घंटे के बाद, प्रत्येक घंटे (या घंटे का कुछ हिस्सा) के लिए 5/- (पाँच रुपये) का शुल्क लिया जाता है।

प्रथम अपील : प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन

प्रश्न 1. प्रथम अपील के लिए आवेदन कब करें?

उत्तर:- यदि कोई व्यक्ति धारा-7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा(3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के, वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को अपील के ज्ञापन के साथ 50/- (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रु. 75) का शुल्क नगद या नाना ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा।

अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

[जन.सू.अधि. हेतु आवेदन पत्र का नमूना]

प्रश्न 2. प्रथम अपील के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

उत्तर:- धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को रु. 50/- (पचास रुपये) चालान, नगद राशि, गैर न्यायिक स्टाम्प, ई-स्टाम्प, मनीआर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चैक, पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होता है।

यदि पंजीकृत डाक द्वारा प्रथम अपील आदेश की प्रतिलिपि की आवश्यकता है, तो आवेदक को डाक शुल्क के लिए 25/- (पच्चीस रुपये) अतिरिक्त देने होंगे।

प्रश्न 3. अपील के निस्तारण की समय-सीमा क्या है?

उत्तर:- लोक प्राधिकरण का अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में अपील की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना विनिश्चय देगा।

द्वितीय अपील : राज्य सूचना आयोग के समक्ष आवेदन

प्रश्न 1. द्वितीय अपील के लिए आवेदन कब करें?

उत्तर:- उपधारा (1) के अधीन प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु यथास्थिति केन्द्रीय जनसूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा. यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

यदि यथास्थिति, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

[प्र.अ..अधि. हेतु आवेदन पत्र का नमूना]

प्रश्न 2. द्वितीय अपील के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

उत्तर:- धारा 19(1) के तहत दूसरी अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को रु. चालान, नगद राशि, गैर न्यायिक स्टाम्प, ई-स्टाम्प, मनीआर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में 100/- (सौ रुपये) जमा कर सकेगा।

यदि पंजीकृत डाक द्वारा द्वितीय अपील आदेश की प्रतिलिपि की आवश्यकता है, तो आवेदक को डाक शुल्क के लिए 25/- (पच्चीस रुपये) अतिरिक्त देने होंगे।